

1516029-17.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... impossível a configuração do crime de furto".

Nesse mesmo contexto, trago o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. FURTO. RES FURTIVA DE VALOR NÃO IRRISÓRIO E CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516029-17.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516029-17.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179376/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 18847889 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 3567/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2179376 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE REINALDO DA SILVA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JOSE REINALDO DA SILVA FERREIRA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 155, caput, do Código Penal afirmando que, em 02 de julho de 2021, por volta das 16 horas, no estabelecimento comercial "Centaurus" ("GRUPO SBF"), do "Shopping Jardim Sul", localizado na Rua Itacaiuna nº 16, Vila Andrade, nesta Capital, subtraiu, para si, um conjunto de calça e blusa da marca "Fila". Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, na data dos fatos, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial referido e se apoderou das roupas que ali estavam expostas à venda. Em seguida, adentrou ao provador e saiu, ocasião em que não mais portava o conjunto referido. Ocorre que a funcionária que cuidava do provador verificou que o conjunto não havia sido deixado pelo indiciado no interior do provador ou da loja, de modo que acionou o gerente. O gerente e um vendedor passaram a acompanhar à distância o indiciado, que já havia saído da loja,

e noticiaram os fatos ao segurança do "shopping", que os auxiliou na abordagem do indiciado, oportunidade em que já descia a escadaria da saída. Em poder do indiciado, no interior de sua mochila, foi localizado o conjunto de roupas subtraído, que foi apreendido, avaliado por R\$ 279,99 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e restituído ao representante da vítima. Liberdade provisória concedida às fls. 57/59, a denúncia foi recebida às fls. 88 e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 2/4, pelo auto de avaliação de fls. 13 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O representante da vítima, Jarbas Passos de Araújo, na fase policial, disse que é gerente da loja Centauro do Shopping Jardim Sul. Segundo ele, uma funcionária lhe relatou que um rapaz havia entrado com um conjunto de agasalho (calça e jaqueta) no provador da loja, saindo sem nenhum objeto e não deixou as roupas no provador.

Assim, foi atrás de um segurança, que estava na porta de entrada do shopping, e apontou o rapaz que teria furtado o conjunto, explicando a situação. O segurança irradiou o ocorrido e quando o suspeito se preparava para descer a escadaria da saída, ele foi abordado. Os seguranças encontraram no interior da mochila do autor o conjunto, que custa R\$ 279,99 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e a polícia foi acionada. Em juízo, manteve a versão dos fatos. Não pode reconhecer o acusado.

A testemunha de acusação, Rennan Almeida Albuquerque, na fase policial, disse que é vendedor na Centauro do Shopping Jardim Sul. Ele explicou que a funcionária responsável pelo provador percebeu um cliente entrando com um conjunto de agasalho para experimentar, porém, ele saiu do local sem nada e também não deixou as roupas no provador. Diante da suspeita de furto, a funcionária relatou os fatos ao gerente. Narrou que juntamente com Jarbas acompanharam (mantendo distância) o suspeito até a entrada do shopping. Jarbas noticiou os fatos ao segurança que estava na porta e o suspeito foi abordado. Dentro da mochila do rapaz o conjunto foi localizado. Em juízo, manteve a versão dos fatos. Não pode reconhecer o acusado com certeza.

JOSE REINALDO DA SILVA FERREIRA, em seu interrogatório perante a autoridade policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Afirmou que furtou 3 itens da loja, pois estava passando por necessidades. Independentemente de o acusado ter confessado os fatos, a prova oral trazida pela acusação foi uniforme e coerente, amparada por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Restou comprovado nos autos que o réu subtraiu o conjunto de roupas. A funcionária da loja, após a saída do acusado do provador, percebeu que este não deixou a calça e o moletom no local, os quais foram encontrados na posse do acusado na abordagem pelo segurança.

Em relação ao acompanhamento do acusado pelos seguranças da empresa vítima, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 924 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que "a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial" (Resp 1.385.621 MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).

Ato contínuo, foi editada a Súmula n.º 567/STJ, com o seguinte teor: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

Nesse mesmo contexto, trago o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. FURTO. RES FURTIVA DE VALOR NÃO IRRISÓRIO E CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 567/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. [...] 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, é inaplicável o princípio da insignificância em casos de contumácia delitiva [...] 3. A existência de sistema de vigilância ou de segurança no estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto. Súmula 567/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas lhe negar provimento." (AgRg no AREsp 1.516.589/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019 - grifo nosso).

Nesse sentido, quando o agente comete o delito sob a mira de sistema de segurança eletrônica, ou sob vigia de pessoas, não tem o condão de tornar o delito impossível, afinal, existem variáveis que, mesmo havendo a monitoração, o agente consiga lograr êxito na conduta, seja por falha do aparelho, seja por lapso humano, entre outros.

Assim sendo, embora o réu tenha praticado o delito no interior do estabelecimento vítima e sob as vistas do seus seguranças, tal circunstância não é apta a afastar a tipicidade da conduta do acusado, até porque o acusado foi flagrado fora do estabelecimento na posse das vestimentas, momento em que já havia ocorrido a inversão da posse da res furtiva, ou seja, quando o crime já havia se consumado. Cabe lembrar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria da Amotio para a consumação do crime de furto. , a teoria da amotio ou da apreensão, segundo a qual basta o agente ter se apossado de algum bem para que o evento consumativo tenha se operado.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÔBICE DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Apreensão, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1.585.359-SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.05.2020 - grifo nosso).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. POSSE QUE SE INVERTEU. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Apreensão, que se satisfaz com a "inversão da posse", não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete 582/STJ. 2. No caso, o agravante teve a posse dos bens objeto da subtração, tanto que trancou as vítimas em um cômodo da casa, tendo sido posteriormente rendido por

uma delas somente no momento que tentava imprimir fuga. Portanto, o delito se consumou. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp nº 1.326.478-RS, Sexta Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.04.2021).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015 - gn)

Configurado, assim, o delito de furto simples, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de (1) um a (4) quatro anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele não apresenta maus antecedentes. Assim, fixo a pena base em 1 ano de reclusão.

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em que pese a confissão do acusado, a pena mínima nessa fase não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento. Cabível a espécie o privilégio previsto no §2º do artigo 155 do Código Penal, em vista da primariedade do agente e do pequeno valor dos itens subtraídos. Aplico o redutor de 2/3 em virtude do furto privilegiado e conversão da reclusão para detenção. Fixo a pena definitiva em 4 meses de detenção, além de 3 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Considerando o quantum da pena aplicado e os maus antecedentes, o regime inicial é necessariamente o aberto, conforme artigo 33, §2º do Código Penal.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JOSE REINALDO DA SILVA FERREIRA à pena de detenção, pelo prazo de 4 (quatro) meses, em regime inicial aberto, bem como a 3 (três) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no art. 155, §2º, do Código Penal.

Em vista do regime fixado, da primariedade do réu e do quantum da pena, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a assistência judiciária gratuita, vez que atendido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA